އާއިޝަތު ޒަޢީމާ

ހައިކޯޓު މައްސަލަ ނަންބަރު: 2022/HC-A/484 ނިންމުން 12 ނޮވެމްބަރު 2023

Aishath Zaeema

މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ 87 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ރައްކާތެރިކަން ލިބިގެންވާ ފަރާތެއް ހިމެނޭ މައްސަލައެއް ކޯޓުގައި ހިނގަމުންދާނީ، އެ ފަރާތެއްގެ މަޞްލަޙަތު ހިމާޔަތްކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް އެ މައްސަލައިގެ ތަރަފުއިން އެ ކޯޓުން ޢައްޔަންކުރުމަށްފަހުގައި ކަމަށްވާތީ، ޤާނޫނީ ބެލެނިވެރިޔަކު އައްޔަންކޮށް ލިޔުމެއް ހުށަހަޅަން ސިވިލް ކޯޓުން އަންގާފައިވާ އަންގުމަކީ ބާޠިލު އަންގުމެކެވެ.

މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

މައްސަލައިގެ ހަޤީޤަތްތައް

މާލެ، ގ. ޗާރަމް މަޒްހަރު ޒަޢީމާ (ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު A154241) އަކީ އަމިއްލަ ނިންމުންތައް ނިންމުމުގެ އަހުލިއްޔަތު ނެތް ފަރާތެއްކަމުގައި ކަނޑައަޅައިދިނުމަށާއި، މަޒްހަރު ޒަޢީމާއަކީ އޭނާގެ މުދަލުން ތަސައްރުފުކުރުމުގެ ޤާބިލުކަން ނެތް ފަރާތެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައިދިނުމަށާއި، އޭނާ ރަޤަބާތު އޭނާގެ މުދަލުގެ ހަވާލުވެރިއަކީ އޭނާގެ އުއްބަނޑު އަންހެން ކާއްކާ އާއިޝަތު ޒަޢީމާކަމަށް ކަނޑައަޅައިދިނުމަށާއި، އޭނާގެ ޙައްޤުތަކާއި ރައްކާތެރިކަން ބެލެހެއްޓުމަށް ޤާނޫނީ ބެލެނިވެރިއަކު އައްޔަންކޮށް، އެ ޤާނޫނީ ބެލެނިވެރިޔަކީ އާއިޝަތު ޒަޢީމާކަމަށް ކަނޑައަޅައިދިނުމަށް އެދި، މާލެ، ދަނޑިބަރު. ނަންބަރު ދރ 1490 އާއިޝަތު ޒަޢީމާގެ ފަރާތުން 04 ޖުލައި 2022 ގައި ސިވިލް ކޯޓަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅިއެވެ.

ސިވިލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2778/Cv-C/2022 ފައިސަލާ

އާއިޝަތު ޒަޢީމާގެ ފަރާތުން ހުށަހެޅި މި މައްސަލައަކީ ރައްކާތެރިކަން ލިބިގެންވާ ފަރާތެއްގެ މަޞްލަޙަތު ހިމާޔަތްކުރުމަށް މައްސަލައެއްކަމުގައި ދެކެ، ޤާނޫނު ނަންބަރު 32/2021 (މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނު) ގެ 87 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އަދި (ނ) ގެ ދަށުން މަޒްހަރު ޒަޢީމާގެ ޤާނޫނީ ބެލެނިވެރިޔަކު އައްޔަންކޮށް 60 (ފަސްދޮޅަސް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ކޯޓަށް ހުށަހަޅަން އާއިޝަތު ޒަޢީމާއަށް ސިވިލް ކޯޓުން 31 ޖުލައި 2022 ގައި އަންގައިފިއެވެ.

އެ އަންގުން އާއިޝަތު ޒަޢީމާގެ ފަރާތުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓަށް އިސްތިއުނާފުކުރުމުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2014/01/SC ސަރކިއުލަރާއި ޚިލާފަށް އެ އަންގުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓަށް ބަލައިގަނެވޭނެ ނޫންކަމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ރަޖިސްޓްރާރު ނިންމާފައިވެއެވެ. ރަޖިސްޓްރާރުގެ ނިންމުން މުރާޖަޢާކޮށްދިނުމަށް އެދި ހުށަހެޅުމުން ރަޖިސްޓްރާރުގެ ނިންމުން ބަދަލުނުކުރައްވައި ހިފެހެއްޓުމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ބެންޗުން ނިންމަވާފައިވެއެވެ. އާއިޝަތު ޒަޢީމާގެ ފަރާތުން އެ ނިންމުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓަށް އިސްތިއުނާފުކުރުމުން، މި މައްސަލައަކީ އިސްތިއުނާފުކުރުމުގެ ހުއްދަ ދޭންޖެހޭ

މައްސަލައެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނިންމާފައިވެއެވެ (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2022/SC-HCL/46 (28 ނޮވެމްބަރު 2022)). އެހެންކަމުން، މި މައްސަލައަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ހުއްދައާއެކު ޢާއިޝަތު ޖަމީލާގެ ފަރާތުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓަށް ހުށަހެޅުމުން ބެލި ޤަޟިއްޔާއެވެ.

ހައިކޯޓު (2022/HC-A/484)

ސިވިލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2778/Cv-C/2022 ފައިސާއާއި ގުޅިގެން އެ ކޯޓުން ޢާއިޝަތު ޖަމީލާއަށް އަންގާފައިވާ އެންގުން ޝަރުޢީ އަދި ޤާނޫނީ ހަމަތަކާ ޚިލާފުވާކަމަށް ބުނެ އެ އެންގުން އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް އެދި އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވަނީ، އެ އެންގުމަކީ މަދަނީ އިޖުރާއާތުގެ ޤާނޫނުގެ 2 ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) އާއި، 429 ވަނަ މާއްދާގެ (ސ) އަށް ރިޢާޔަތްކޮށްފައި ނެތި، ޤާނޫނުގެ މަޤްޞަދާއި ބާރުވެރި ނެތި، އެ ޤާނޫނުގެ 87 ވަނަ މާއްދާގެ ނަޞްޞާއި ޚިލާފަށް އަންގާފައިވާ އެންގުމެއް ކަމަށް ބުނެ ހުށަހަޅާފައެވެ. އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުގެ ބުނުމުގައިވަނީ، 87 ވަނަ މާއްދާގައި އެކަން ކޯޓަށް ނުބެލޭނެ ކަމަށް ބުނެފައިވާތީ، އެއީ މަދަނީ ހުކުމެއް ތަންފީޛުކުރުމަށް ދޫކޮށްފައިވާ އަމުރެއް (ފޮނުވަނީ ތަންފީޛީ އަމުރެއް) ކަމުގައި ބެލެވެންނެތްކަމަށް، އަދި މައްސަލަ ބަލާ ކޯޓުން ނިންމުމުގައި 429 ވަނަ މާއްދާގެ (ސ) ގައި މާނަކުރެވިފައިވާ ހަމަތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށްފައި ނުވާކަމަށާއި، ޚަސްމު ތަންފީޛީ އަމުރު ނެރެފައިވާކަމަށް، މި މައްސަލައިގައި ދޫކުރި މިނިވަން ފަރާތުގެ ނިންމުން ކުރިޔަށް ގެންދިޔަ ކަމަށެވެ.

16 އޮގަސްޓު 2023 ގައި ބޭއްވުނު އަޑުއެހުމުގައި އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ބުނެފައިވަނީ އިސްތިއުނާފު ހުށަހެޅި ފަހުން މަދަނީ ޢިލްމު ނުވާކަމަށާއި، މަދަނީ ޢިލްމީ ފަރާތުގެ ތަންފީޛީ ބަޔާނާ ސިވިލް ކޯޓުން ކުރިޔަށް ގެންދާ މަރުޙަލާގައި ދައުލަތުން މަދަނީ ހުކުމްތަކެއް ތަންފީޛު ނުކުރެވޭކަމަށް، އެ ފަރާތުން އެދުނީ ސިވިލް ކޯޓުން 31 ޖުލައި 2022 ގައި ޢާއިޝަތު ޖަމީލާއަށް އަންގާފައިވާ އެންގުން ބާޠިލުކުރުމަށް ދައުލަތުގެ ފަރާތުން ނިންމާ ކޯޓުން ހުށަހެޅި ބައި ކުރިއަށް ގެންދަވަން ކަމަށެވެ.

ހައިކޯޓުން ކަނޑައަޅަން ޖެހޭ މި މައްސަލައިގެ މައްސަލަތަކަކީ ހިނގާ ފަރާތުގެ ނިޔާވެރިޔާ ޤަބޫލުކުރެވޭވަރުގެ، މަދަނީ އިޖުރާއާތުގެ ޤާނޫނުގެ 87 ވަނަ މާއްދާ މާނަކުރުމުގައި، އެ މާއްދާއަކީ ތަންފީޛީ ބާރުގެ ދަށުން ހުށަހަޅާފައިވާ ކޮންމެ މައްސަލައަކަށް ނިސްބަތްވާ މާއްދާއެއްތޯއާއި، ޙުކުމް ތަންފީޛު ނުކުރެވި، މަދަނީ އިޖުރާއާތުގެ ޤާނޫނުގެ 87 ވަނަ މާއްދާގައި އޮތް މަދަނީ އިޖުރާއާތު ހިންގަވައިދިނުމުގެ ބާރު ކޯޓަށް ލިބިގެންވާ ކޮށްފައިވަނީ ދައުލަތުގެ ބާރުތަކުގައި ހިމެނޭތޯ ބެލުމެވެ. އަދި މަދަނީ އިޖުރާއާތުގެ ޤާނޫނުގެ 87 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ތަންފީޛީ އަމުރު ނެރެވޭތޯ ބެލުމެއް ކަމުގައި ހިނގަމުންދާ މައްސަލައިގެ ކޯޓުގެ ހުކުމްތަކުން ހިނގަނީ، އެ ތަންފީޛީ މަރުޙަލާގެ ވަކިވަކި ހިމެނޭ ތަންފީޛު ކުރެވޭގޮތުގެ މައްސަލައިގެ ތަފްސީލް އެ ކޯޓުން ޢައްދުކޮށްދިނުމަށް ކަމަށެވެ.

ތަންފީޛު ކުރުމުގެ މަރުޙަލާގައި، އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ބުނެފައިވާ ބައެއް ކަންތައް އަދި ތަންފީޛު ކުރުމުގެ ބައިތަކާ ބެހޭ ޚިލާފް މި މައްސަލައިގައި، ތަންފީޛީ ބާރުގެ އިޖްރާއީ ޤަވާޢިދު، 12 ނޮވެމްބަރު 2023 ގައި، ސިވިލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2778/Cv-C/2022 ފައިސާއާއި ގުޅިގެން މަދަނީ އިޖުރާއާތުގެ ޤާނޫނުގެ 87 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އަދި (ނ) ގެ ދަށުން މަދަނީ ޢިލްމުގެ ހިނގަމުންދާ ތަންފީޛު އަމުރު ލިބުނު ތާރީޚުން ފެށިގެން 60 (ފަސްދޮޅަސް) ދުވަހުގެ މުއްދަތުގައި ސިވިލް ކޯޓަށް ހުށަހެޅުމަށް ޢާއިޝަތު ޖަމީލާއަށް 31 ޖުލައި 2022 ގައި އަންގާފައިވާ އެންގުމެއް ބާޠިލުކޮށް ކަނޑައަޅައި ނިންމާފައިވެއެވެ.

ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް

ނިންމުމަށް ފަނޑިޔާރުން ބިނާކުރައްވި ޤާނޫނީ އުސޫލުތަކާއި މަތީ ކޯޓުތަކުގެ ޤަޟިއްޔާތައް

1. ޤާނޫނު ނަންބަރު 32/2021 (މަދަނީ އިޖުރާއާތުގެ ޤާނޫނު) ގައި "ރައްކާތެރިކަން ލިބިގެންވާ ފަރާތް" ކަމުގައި ބުނެފައިވަނީ އެ މީހެއްގެ ކިބައިގައި ހުރި ނަފްސާނީ ނުވަތަ ޖިސްމާނީ ނުކުޅެދުންތެރިކަމެއްގެ ސަބަބުން، އެ ފަރާތުގެ މަސްލަހަތު ހިމާޔަތްކޮށްދޭނެ އެހެން ފަރާތެއް ތެދުވެރިކޮށް ގެނުވީ، މަދަނީ މައްސަލައެއްގެ ޝަރީޢަތުގެ މަރުޙަލާތަކުގައި ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގެ ޤާބިލުކަން ނެތް ކޮންމެ ފަރާތެކެވެ (429 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ)).

2. އާންމު އުސޫލަކީ މައްސަލައިގެ ދަޢުވާކުރާ ނުވަތަ ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތް ކޯޓަށް ހާޟިރުވެ، ފުރިހަމަ ހައިސިއްޔަތުން ތަމްސީލުވުމެވެ. ނުވަތަ ކޯޓުގައި ޤާނޫނީ ވަކީލުން ޒަރީޢާއިން ތަމްސީލުވުމެވެ. އެހެންނަމަވެސް، ޚާއްޞަކޮށް ކުޑަކުއްޖާއި ނުވަތަ ރައްކާތެރިކަން ލިބިގެންވާ ފަރާތެއް ކަމުގައިވާ ބާލިޣުވެގަތީ، ކުރިއަށް ދާން އިޖުރާއާތުގައި އެ ފަރާތެއް ތަމްސީލުކުރުމަށް އެ ފަރާތްތަކުގެ މަސްލަހަތު ހިމާޔަތްކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް (litigation friend/litigation representative) ކަނޑައަޅުއްވާ (މަދަނީ އިޖުރާއާތުގެ ޤާނޫނުގެ 79 ވަނަ މާއްދާ، 80 ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) އާއި 85 ވަނަ މާއްދާގެ (ށ)).

3. މަދަނީ އިޖުރާއާތުގެ ޤާނޫނުގެ 87 ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގެ ދަށުން، ކުޑަކުއްޖެއް ނުވަތަ ރައްކާތެރިކަން ލިބިގެންވާ އެހެން ފަރާތެއް ހިމާޔަތް މައްސަލައެއް ކޯޓުގައި ހިނގަމުންދާނަމަ، އެ ފަރާތްތަކުގެ މަސްލަހަތު ހިމާޔަތްކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ޢައްޔަންކުރަންވާނެއެވެ. އެ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން، މަސްލަހަތު ހިމާޔަތްކޮށްދޭނެ ފަރާތަކީ ކުޑަކުއްޖާގެ ނުވަތަ ރައްކާތެރިކަން ލިބިގެންވާ ފަރާތުގެ ޤާނޫނީ ބެލެނިވެރިޔާއެވެ.

4. މަދަނީ އިޖުރާއާތުގެ ޤާނޫނުގެ 429 ވަނަ މާއްދާގެ (ސ) ގައި "ޤާނޫނީ ބެލެނިވެރިޔާ" މާނަކޮށްފައިވާ އިބާރާތުގައި އަކުރުން އަކުރަށް ކިޔާއިރު ކުޑަކުދިންނަށް އެކަނި ނިސްބަތްވާގޮތަށް، 87 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައިވާ ގޮތުން، ނަފްސާނީ ނުވަތަ ޖިސްމާނީ ނުކުޅެދުންތެރިކަމަކުން ޝަރީޢަތުގެ މަރުޙަލާތަކުގައި ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގެ ޤާބިލުކަން ނެތް "ރައްކާތެރިކަން ލިބިގެންވާ ފަރާތްތަކަށް"ވެސް މި ތަޢުރީފު ނިސްބަތްވާގޮތަށް މާނަކުރަންޖެހެއެވެ.

5. މަދަނީ އިޖުރާއާތުގެ ޤާނޫނުގެ 2 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން، އާއިލީ މައްސަލަތައް ބެލުމުގެ އިޚްތިޞާޞް ލިބިގެންވާ ކޯޓަކުން އަމަލުކުރާނީ ޤާނޫނު ނަންބަރު 4/2000 (އާއިލާއާބެހޭ ޤާނޫނު) ގައި ބަޔާންކުރާ ހުއްޖަތް އިޖުރާއާތާއި އުސޫލުތަކެވެ. އާއިލީ މައްސަލަތައް ބެލުމުގައި އަމަލުކުރަންޖެހޭ އިޖުރާއާތު ގަވާއިދު ނަންބަރު 2022/R-102 (ފެމިލީ ކޯޓުގެ އާއިލީ އިޖުރާއާތުގެ ގަވާއިދު) އާއި އުސޫލު ނަންބަރު 2022/G-26 (ޑިސްޓްރިކްޓް ކޯޓުތަކުގެ އާއިލީ އިޖުރާއާތުގެ އުސޫލު) ގައި ބަޔާންކުރައްވާފައިވާ، މަދަނީ އިޖުރާއާތުގެ ޤާނޫނު ހާއްސަވެފައިވަނީ އާއިލީ މައްސަލަތަކުގެ ބޭރުގައި ނުބެލޭ މަދަނީ މައްސަލަތަކަށެވެ.

6. ބަލަދުވެރިކަން ސާބިތުކުރުމަކީ ފެމިލީ ކޯޓުގެ އިޚްތިޞާޞްގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކަމެކެވެ. އަދި ޑިސްޓްރިކްޓް ކޯޓުތަކަށްވެސް އެ ކޯޓެއް ހިމެނޭ ޖަޒީރާގެ ދާއިރާގައި ހިނގާ އާންމު އާއިލީ މައްސަލަތައް ބެލުމުގެ އިޚްތިޞާޞް ލިބިގެންވެއެވެ (ޤާނޫނު ނަންބަރު 22/2010 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުގެ ޤާނޫނު) ގެ ޖަދުވަލު).

7. އާއިލާއާބެހޭ ޤާނޫނުގެ 47 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން، އާންމު އުޞޫލެއްގެ ގޮތުން ބަލަދުވެރިޔާ ނިސްބަތްވަނީ ކުޑަކުދިންގެ ބަލަދުވެރިންނަށެވެ. ކުއްޖާގެ ބަލަދުވެރިންނަކީ އެންމެ އިސް ޝަރުޢީ ބަލަދުވެރިޔާއާއި، ޝަރުޢީ ބަލަދުވެރިންނާއި، ޤާނޫނީ ބަލަދުވެރިންނެވެ.

8. "ބެލެނިވެރިޔާ" މި ލަފުޒު މާނަކޮށްފައިވާ ޤާނޫނުތަކުގައި، އެ ލަފުޒު އެ ޤާނޫނަކަށް ހާއްސަކޮށްފައިވާއިރު، އެހެން ޤާނޫނުތަކުގައި މި ލަފުޒު މާނަކުރުމުގައި ތަފާތުކޮށްފައިވެއެވެ (ޤާނޫނު ނަންބަރު 19/2019 (ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ޤާނޫނު) އާއި ޤާނޫނު ނަންބަރު 3/2012 (ގެވެށި އަނިޔާ ހުއްޓުވުމުގެ ޤާނޫނު)).

9. އާއިލާއާބެހޭ ޤާނޫނުގައިވާ "ބަލަދުވެރިޔާ" އާއި މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ "ބެލެނިވެރިޔާ" ގެ މައިގަނޑު ފަރަގަކީ މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގައި ބެލެނިވެރިޔާ މާނަކުރުމުގައި ކުއްޖާގެ މަންމައާއި ބައްޕަ ހިމެނޭގޮތަށް ކުއްޖާގެ މައިންބަފައިންނަށް އިސްކަންދީފައިވާކަމެވެ. މި ދެ ލަފުޒު މާނަކުރުމުގައި ތަފާތުތަކެއް ހުރުމުންނާއި ޙާލަތު ތަފާތުވުމުން، މި ލަފުޒު މާނަކުރަންވާނީ ހުށަހަޅާ މައްސަލައެއްގެ ބާވަތުން އަދި އެއަށް ތަޠުބީޤުކުރަންޖެހޭ ޤާނޫނުގެ ދަރަޖައިގެ ތެރެއިންނެވެ.

10. ރައްކާތެރިކަން ލިބިގެންވާ ފަރާތްތަކުގެ މަސްލަހަތު ހިމާޔަތްކޮށްދިނުމަށް ފަރާތެއް އައްޔަންކުރުމުގެ އިޖުރާއަތު ނިސްބަތްވާ ސުކޫތުވެއްގައި، މިކަން ކުރާނެ ސާފު ހަމައެއް ކަނޑައެޅިގެންނުވާ މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ ދަރަޖައިގެ ތެރެއިންނެވެ.

11. މަދަނީ މައްސަލައެއް ހިނގުމުގެ ގޮތުން، މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ 87 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ބޭނުމަށް، ރައްކާތެރިކަން ލިބިގެންވާ ފަރާތެއްގެ ނުވަތަ ކުޑަކުއްޖެއްގެ މަސްލަހަތު ހިމާޔަތްކޮށްދިނުމަށް ފަރާތެއް އައްޔަންކުރުމަކީ ވަކި ކޯޓެއްގެ އިޚްތިޔާރުގައި ހިމެނޭ ކަމެއްގެ ގޮތުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުގެ ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމެއް ނޫނެވެ.

12. މި ޙާލަތުގައި އައްޔަންކުރުމަކީ، ވަކި މަސްއޫލިއްޔަތެއް އަދާކުރުމަށްޓަކައި، އެކަމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ފަރާތަކުން ވަކި މީހަކު ކަނޑައެޅުމެވެ. އައްޔަންކުރުމުގެ ބާރު ލިބިދޭ ފަރާތަކުން، އައްޔަންކުރެވޭ ފަރާތް ވަކިކުރުމުގެ ބާރާއި، ވާޖިބުތައް އަދާކުރުން ހުއްޓާލުމުގެ ބާރާއި، ވަގުތީ ގޮތުން އެހެން މީހަކާ އެ ވާޖިބު ޙަވާލުކުރުމުގެ ބާރުވެސް ލިބިދެއެވެ (ޤާނޫނު ނަންބަރު 4/2011 (މާނަކުރުމުގެ ހަމަތައް ބަޔާންކުރުމުގެ ޤާނޫނު)ގެ 24 ވަނަ މާއްދާ).

13. ރައްކާތެރިކަން ލިބިގެންވާ ފަރާތުގެ ނުވަތަ ކުޑަކުއްޖެއްގެ މަސްލަހަތު ހިމާޔަތްކޮށްދިނުމަށް ފަރާތެއް ކޯޓުން އައްޔަންކުރާއިރު، އެ ފަރާތަކީ އެ މައްސަލައިގެ މަސްލަހަތު އޮތް ފަރާތަކަށް ވެގެންނުވާނެއެވެ. ނުވަތަ އެއްވެސް ގޮތަކުންވިޔަސް މަސްލަހަތުގެ ފުށުއެރުމެއް އޮތް ފަރާތަކަށް ވެގެންނުވާނެއެވެ.

14. އިނގިރޭސިވިލާތާއި، ސިންގަޕޫރާއި، މެލޭޝިޔާއާއި، އިންޑިޔާގެ މަދަނީ އިޖުރާއަތުތަކުގައިވެސް، ކޯޓަށް ހުށަހަޅާ މައްސަލަތަކުގައި ރައްކާތެރިކަން ލިބިގެންވާ ފަރާތުގެ މަސްލަހަތު ހިމާޔަތްކޮށްދިނުމަށް ފަރާތް އެ ކޯޓުން އައްޔަންކުރެއެވެ. އަދި ވަކިކުރަންޖެހޭ ހާލަތު ވުޖޫދުގައިވާނަމަ، އެ ފަރާތެއް ވަކިކުރުމުގެ ބާރުވެސް އެ މައްސަލައެއް ބަލަމުންދާ ކޯޓަކަށް ލިބިދޭކަމެވެ.

15. ޙައްޤުވެރިކަން ލިބިގެންވާ ފަރާތުގެ މަސްލަޙަތު ހިމާޔަތްކޮށްދޭ ފަރާތެއް އެ މައްސަލައިގެ ތެރޭގައި ކޯޓުން ޢައްޔަންކުރުން މުހިންމުވެގެންދާ އެއް ސަބަބަކީ އެކަމުގެ ވަގުތު ސަލާމަތްކުރުމެވެ. ވަކި އަދު މައްސަލައެއްގެ ގޮތުގައި އެ ފަރާތެއް ބައްޓަންވެގެންދާނަމަ، ވަކި މައްސަލައެއްގެ (ނުވަތަ fresh claim އެއްގެ) ޢިޖުރާއަތުން އެ މައްސަލައަށް ހިނގާނެއެވެ.

16. ބައްޓަންކުރާ ފަރާތަކީ [illegible] [illegible] އޮތް ފަރާތްތަކަށް، ޙައްޤުވެރިކަން ލިބިގެންވާ ފަރާތުގެ [illegible] ބެލެނިވެރިޔާއަށް، މައްސަލައިގެ ޚުޞޫމަތާއި ގުޅޭ ހުރި ފަރާތްތަކަށް، ނުވަތަ އެއްވެސް [illegible] [illegible] ޙައްޤުވެރިކަން ލިބިގެންވާ ފަރާތް ތަމްސީލުކުރުވާނެ ބަލައި، [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] އެ މައްސަލައިގެ [illegible] [illegible] ކަންކަން [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]. [illegible] އެ މައްސަލައިގެ [illegible] [illegible].

17. މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ 87 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ޙައްޤުވެރިކަން ލިބިގެންވާ ފަރާތެއް ހިމެނޭ މައްސަލައެއް ކޯޓުގައި ހިނގަމުންދާއިރު، އެ ފަރާތެއްގެ މަސްލަޙަތު ހިމާޔަތްކޮށްދޭ ފަރާތެއް އެ މައްސަލައިގެ ތެރެއިން އެ ކޯޓުން ޢައްޔަންކުރަންވާނެއެވެ. އެހެންކަމުން، ޤާނޫނީ ބެލެނިވެރިޔަކު [illegible] [illegible] ކޯޓުން [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

18. މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން މައްސަލަ އަނބުރާ ނުގެންދާނަމަ، [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ކޯޓަށް [illegible] [illegible] ޤާނޫނީ [illegible] ގޮތް ކަނޑައެޅުމަކީ ކޯޓުގެ ޒިންމާއެވެ. އެހެންކަމުން، މައްސަލައިގެ މުއްދަތުގައި ހިމެނޭ ފަރާތް ނިޔާވެފައިވިޔަސް، ޤާނޫނުގެ މާއްދާއެއް [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] 2016/SC-A/25 [illegible] ([illegible]) [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible].

މި ނިންމުމުގައި ހަވާލާދީފައިވާ ޤަޟިއްޔާތައް

ބަނީ ހޯލްޑިންގްސް (ޕީ.ވީ.ޓީ) ލިމިޓެޑް ވ. މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2016/SC-A/25 ބަނީ ހޯލްޑިންގްސް (ޕީ.ވީ.ޓީ) ލިމިޓެޑް ވ. މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ ޤަޟިއްޔާ (އެ ޤަޟިއްޔާގެ ޕެރެގްރާފު 23)

ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: ބަނީ ހޯލްޑިންގްސް (ޕީ.ވީ.ޓީ) ލިމިޓެޑް އާއި މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ (އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ހަވާލާދީފައިވާ ޤަޟިއްޔާއެއް ކަމުގައިވާއިރު، ކޯޓުންވެސް އެ ޤަޟިއްޔާއަށް ރުޖޫޢަވެވިފައިވެއެވެ.)

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުޞޫލުތައް:

1. މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން މައްސަލަ އަނބުރާ ނުގެންދާނަމަ، މަޤްޞަދު ގެއްލިފައިވާކަމަށް ބެލެވޭ ހާލަތްތަކުގައިވެސް ކޯޓަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ގޮތުގެ ނުކުތާތަކަށް ބަލައި ކަނޑައެޅުމަކީ ކޯޓުގެ ޒިންމާއެކެވެ.

2. ކޯޓުތަކުން ޤާނޫނު ތަފްސީރުކުރުން މާނަކުރަންޖެހޭނީ ހާދިސާ ހިނގިއިރު ކަން އޮތްގޮތުގެ މައްޗަށެވެ.

3. އެކަމުގެ މައްޗަށް ނުވަތަ އެކަމާއި ގުޅިގެން ފަހުން ހިނގާ ކަންތައްތަކީ، އެ ކަންކަމާގުޅޭ ގޮތުން ކަނޑައަޅައިދިނުން އެއީ ދައުލަތުގެ ތެރެއިން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ކޯޓަށް ހުރަހަކަށް އެކަން ކޯޓުން ބަލައިގަންނަ ނުވާނަމަ، އެކަންކަމުގެ މައްޗަށް ކޯޓުން ނިޔާކުރަންޖެހޭ، އަދި އޭގެ ސަބަބުން މައްސަލައިގެ ޙުކުމަށް އަސަރުކޮށްދޭނެގޮތަށް ކަންކަން ކަމުގައި ބަލައިގަނެ ގޮތުގެ ހުއްޖަތެއް އޮތުމުގައި ނުދެކެއެވެ.

Nottingham County Counvil v Bottomley

Nottingham County Counvil v Bottomley [2010] Med LR 407

ފަރާތްތައް: Nottingham County Counvil އާއި Bottomley (ބޭރުގެ ޤަޟިއްޔާއެކެވެ. ޤަޟިއްޔާ ނިންމި ކޯޓު މި ޝަރީޢަތްނިމުނުގޮތުގައި ބަޔާންކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.)

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުޞޫލުތައް:

1. ރައްކާތެރިކަން ލިބިގެންވާ ފަރާތުގެ ނުވަތަ ކޯޓުއެއްގެ މަޝްވަރާގެ ހިމާޔަތްތެރި ފަރާތަށް ކޯޓުން އިއްތިފާޤުކުރާއިރު، މަޝްވަރާގެ ހިމާޔަތްތެރި ފަރާތްތަކުގެ ގޮތުގައި އިއްތިފާޤުވެފައިވާ ފަރާތަކީ އެ މުއައްސަސާގެ މަޝްވަރާގެ އެއް ފަރާތަކަށް ވެގެންނުވާނެއެވެ. ނުވަތަ އެއްވެސް ގޮތަކުންވިޔަސް މަޝްވަރާގެ ފުރުޞަތުދީގެން އެއް ފަރާތަކަށްވެގެންނުވާނެއެވެ.